



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1226 DEL 30/12/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LAFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTO IMMOBILI DEDICATI AL PROGETTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA FINANZIATO - CUP I64H22000360006



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO RM 5.1

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LAFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTO IMMOBILI DEDICATI AL PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA FINANZIATO - CUP I64H22000360006

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

PREMESSO CHE:

- con Decisione di esecuzione (*Council Implementing Decision - CID*) del Consiglio dell'Unione Europa del 13 luglio 2021 è stato approvato il PNRR dell'Italia;
- il Comune di Monterotondo, in qualità di Comune Capofila del Distretto RM 5, ha presentato la propria proposta progettuale "*PNRR Missione 5 "Inclusione E Coesione"*",

- Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore", Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale", - Linea Di Investimento 1.2 "Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità" finanziato dall'unione Europea Nextgeneration Eu", finalizzata alla previsione di un progetto complessivo rivolto a n. 12 beneficiari da inserire in n. 4 immobili destinati alla Linea di Investimento 1.2 "Percorsi autonomia per persone con disabilità";*
- con decreto ministeriale n. 98 del 9 maggio 2022 il Comune di Monterotondo è stato ammesso a finanziamento per il progetto: *"PNRR Missione 5 "Inclusione E Coesione", Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore", Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale", - Linea Di Investimento 1.2 "Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità" finanziato dall'unione Europea Nextgeneration Eu"*– CUP I64H22000360006, per un importo complessivo di € 715.000,00, di cui € 380.000, destinati agli interventi di ristrutturazione degli immobili destinati alla menzionata Linea di investimento 1.2 PNRR – Avviso 1-2022 ed € 335.000,00 destinati all'espletamento delle azioni da attuarsi in favore dei beneficiari così come previste nell'Avviso 1-2022 come di seguito specificate: Progetto Individualizzato /Abitazione /Lavoro);
 - con Deliberazione Giunta Comunale - Atto n. 121 del 30/05/2024 avente ad oggetto: *"RISERVA E DESTINAZIONE IMMOBILI VIA TAMIGI N. 6 B, INT. 4 / FOGLIO26 PART. 1633 SUB 228 E 2, VIA FABIO E RAFFAELLO GIOVAGNOLI N. 21 / FOGLIO 45PART. 192 SUB 2, VIA ITALO CALVINO N. 2 PIANO II EDIFICIO 1 SCALA A INT. 7 /FOGLIO 41 PART. 2163 SUB 61, PROGETTO PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - LINEADI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'-CUP I64H22000360006*, sono stati destinati n. 3 immobili ERP ubicati nel Comune di Monterotondo per il citato progetto PNRR;
 - con Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Mentana - Atto N. 176 DEL 26/09/2024 avente ad oggetto *"PROGETTO DISTRETTUALE PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' RISERVA E DESTINAZIONE BENECONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER -IMMOBILE UBICATO IN VIA DELLA ROCCA N. 17, CENSITO ALNCEUAL FG. 13, PART. 442, SUB. 4" - CUP I64H22000360006*, è stato destinato altresì n. 1 immobile ubicato nel Comune di Mentana per il citato progetto PNRR;

PRECISATO, pertanto, che il Distretto Socio - Sanitario RM 5.1, di cui Monterotondo è Comune capofila, ai fini della realizzazione del progetto PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP I64H22000360006", dispone, pertanto dei seguenti n. 4 immobili:

- immobile ERP di proprietà del Comune di Monterotondo ubicato in VIA TAMIGI N. 6 B, INT. 4 / FOGLIO 26 PART. 1633 SUB 228 E 2;
- immobile ERP di proprietà del Comune di Monterotondo ubicato in VIA FABIO E RAFFAELLO GIOVAGNOLI N. 21 / FOGLIO 45 PART. 192 SUB 2;
- immobile ERP di ATER Provincia sito in VIA ITALO CALVINO N. 2 PIANO II EDIFICIO 1 SCALA A INT. 7 / FOGLIO 41 PART. 2163 SUB 61;
- immobile di proprietà del Comune di Mentana ubicato in VIA DELLA ROCCA N. 17, CENSITO ALNCEU AL FG. 13, PART. 442, SUB. 4”,

DATO ATTO CHE:

- in data 12.09.2022 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresentata dal Direttore generale Marianna D'Angelo, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentata dal Dott. Paolo Onelli e il Comune di Monterotondo in qualità di Soggetto Attuatore del distretto sociosanitario RM 5.1 (Ambito Territoriale Sociale – ATS) del progetto PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ CUP I64H22000360006”, rappresentato dal Sindaco pro tempore del Comune di Monterotondo, capofila del Distretto;
- l'intervento su indicato relativo al progetto: “*PNRR Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”, - Linea Di Investimento 1.2 “Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità finanziato dall’unione Europea Nextgeneration Eu” CUP I64H22000360006*”, è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 23/05/2023 e nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2025/2027 e elenco annuale 2025 - articolo 37 e allegato i.5 d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 approvato con deliberazione del C.C. n. 80 del 27/12/2024.

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Giunta Comunale Atto n. 50 del 27.02.2025 avente ad oggetto “PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA 1.2 - PERCORSI DI SEMIAUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' APPROVAZIONE DIP - DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023, ALLEGATO I.7, ART. 3.”
- la Deliberazione Giunta Comunale Atto n. 72 del 13/03/2025 avente ad oggetto “PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - LINEA 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER

PERSONE CON DISABILITA' RETTIFICA DIP - DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS. N. 36/2023, ALLEGATO I.7, ART. 3, APPROVATO CON DGC N. 57 DEL 20/02/2025",

- la Determinazione Dirigenziale n. N. 177 del 26/02/2025 avente ad oggetto "PNRR Missione 5 Componente 2 Linea 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" - Nomina funzioni tecniche e supporto al RUP per ristrutturazione immobili da destinare al progetto nella persona del Dott. Arch. Diego Apa;
- la Determinazione dirigenziale n. N. 323 DEL 07/04/2025 si è provveduto ad affidare i servizi tecnici di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, inclusa la vulnerabilità sismica completa di prove strutturali, geologiche per il progetto *PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP I64H22000360006"*, alla società di ingegneria EUROINGINERIN SRL - Progettista Ing. Marco Castellani – Direttore Esecutivo dei Lavori Arch. Mauro La Mendola;
- la Determinazione dirigenziale N. 744 del 15/09/2025 avente ad oggetto "*PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" CUP I64H22000360006. NOMINA RUP*" con cui è stata nominata RUP la dott.ssa Monica Fiori, Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1;

ATTESO CHE:

- con nota Prot. 2023/0008822 del 28/11/2023 acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 58404 del 28/11/2023 l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma ha espresso il nullaosta preliminare alla realizzazione delle opere di ristrutturazione con l'utilizzo dei fondi PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP I64H22000360006" per l'immobile sito a Monterotondo VIA ITALO CALVINO N. 2 PIANO II EDIFICIO 1 SCALA A INT. 7 /FOGLIO 41 PART. 2163 SUB 6;
- con nota Prot. S.T. n°3099 del 09.09.2025 l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma che ha espresso il nullaosta definitivo alla realizzazione delle opere di ristrutturazione con l'utilizzo dei fondi PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP I64H22000360006" per

l'immobile sito a Monterotondo VIA ITALO CALVINO N. 2 PIANO II EDIFICIO 1 SCALA A INT. 7 /FOGLIO 41 PART. 2163 SUB 61 acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 56992 del 08.10.2025;

- con nota prot. n. 41577 del 06.10.2025 è stato trasmesso il nullaosta definitivo da parte degli Uffici Area Tecnica del Comune di Mentana a valere sui fondi PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ CUP I64H22000360006” per l'immobile di proprietà del Comune di Mentana ubicato in VIA DELLA ROCCA N. 17, CENSITO ALNCEU AL FG. 13, PART. 442, SUB. 4”;

PRESO ATTO del progetto di fattibilità tecnica ed economica a firma dal Progettista incaricato Ing. Marco Castellani, contenente i documenti allegati che sono stati acquisiti con i seguenti numeri di protocollo n. 49062 del 01.09.2025, n. 49074 del 01.09.2025, n. 49076 del 01.09.2025 e prot. n. 55158 del 30.09.2025;

VISTO il QTE aggiornato ed acquisito con nota prot. n. 66198 del 19.11.2025;

PRESO ATTO, inoltre:

- del “Verbale di verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnico economica” avente ad oggetto “PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL'INTERVENTO PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ CUP I64H22000360006 recante la ristrutturazione di immobili siti in Monterotondo – Mentana a firma del RUP (dott.ssa Monica Fiori – Responsabile Ufficio di Piano Distretto RM 5.1), del Supporto al RUP (Dott. Arch. Diego Apa) e dal Progettista Euroinginerin SRL incaricato nella persona del dott. Ing. Marco Castellani;

EVIDENZIATO che:

- il citato progetto di fattibilità tecnico economica è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023: la fase di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica si è conclusa con esito positivo, come risulta dal rapporto conclusivo delle attività di verifica sottoscritto dal verificatore, Dott. Arch. Diego Apa acquisita 08/10/2025 rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e acquisito al protocollo generale dell'ente con protocollo n. 56991 in data 08.10.2025;
- il progettista incaricato Ing. Marco Castellani ha attestato che i lavori in oggetto sono stati progettati, del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente “Do no significant Harm – DNSH” come risulta dalla Relazione tecnica sul rispetto del principio DNSH, con la precisazione che per i lavori in questione non è previsto che contribuiscano in maniera sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici ma solo che non arrechino un danno significativo al suo raggiungimento, acquisito al protocollo generale dell'ente con i

seguenti protocollo n. 57002 in data 08.10.2025;

CONSIDERATO che il Comune di Monterotondo ha sottoscritto l'Accordo con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12.09.2022 con cui si è obbligato, tra l'altro, ad avviare tempestivamente il progetto e a concluderlo in funzione del raggiungimento dei milestone e dei target dell'investimento;

CONSIDERATO che l'importo delle opere a base d'appalto è coerente con l'importo riportato negli atti di programmazione comunale ed è stato presentato nel limite delle somme stanziare;

ACCERTATO che l'intervento pubblico è finalizzato alla riqualificazione, al riutilizzo e alla messa in sicurezza del patrimonio del Comune di Monterotondo (n. 2 immobili ERP entrambi ubicati nel Comune di Monterotondo), di ATER Provincia (n. 1 immobile ERP ubicato nel Comune di Monterotondo) e del patrimonio del Comune di Mentana (N. 1 immobile ubicato nel Comune di Mentana) nonché all'implementazione dei servizi pubblici dedicati alle persone con disabilità;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 14/10/2025 avente ad oggetto: "PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU"- CUP I64H22000360006 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di ristrutturazione degli immobili individuati,
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 14/10/2025 avente ad oggetto: "PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU- CUP I64H22000360006 è stato approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione degli immobili individuati,

ATTESO che:

- l'intervento di ristrutturazione degli immobili individuati è interamente finanziato Capitolo della Spesa 8110.00/2023 impegno contabile 414-0/2023, a valere sul finanziamento PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore", Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale", - Linea Di Investimento 1.2 "Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità finanziato dall'unione

- il quadro economico risulta essere pari ad € 188.151,21 (euro *centottantottomilacentocinquantuno/21*) oltre IVA, di cui € 8.128,04 oneri della sicurezza ed € 53.140,26 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.
- Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, i costi stimati per la manodopera sono desumibili dalla tabella seguente:

		euro
a	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 126.882,91
b	costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 53.140,26
c	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.128,04
d	Importo complessivo dell'appalto (a+b+c)	€ 188.151,21

CONSIDERATO che l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Sub appaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	I	si	€188.151,21 (importo complessivo incluso oneri sicurezza)	100	prevalente	SI
totale				€ 188.151,21	100 %		

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per l'espletamento del

servizio oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;

VISTO l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 "Procedure per l'affidamento" comma 1, lettera c):

"...1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ...c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;"

RICHIAMATO l'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 il quale prescrive che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*

VISTI:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h), le procedure negoziate come le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

CONSIDERATO che:

- l'importo dell'appalto non risulta essere rilevante e che la suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

PRECISATO che:

- l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 23/05/2023 e nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2025/2027 e elenco annuale 2025 - articolo 37 e allegato i.5 d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 approvato con deliberazione del C.C. n. 80 del 27/12/2024;
- Il CUP è I64H22000360006;

RITENUTO NECESSARIO di indire una procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, dei lavori relativi a: "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AL PROGETTO PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP I64H22000360006" per un importo a base di gara pari ad € 188.151,21, oltre IVA - di cui € 8.128,04 oneri della sicurezza ed € 53.140,26 per costi della manodopera non soggetti a ribasso - in modalità interamente telematica, attraverso la piattaforma TRASPARE, reperibile al seguente indirizzo <https://comunemonterotondo.traspare.com/>.

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- Fine del contratto e relativo oggetto: *'PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU- CUP I64H22000360006 – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTO IMMOBILI INDIVIDUATI'*
- Importo stimato del contratto: € 188.151,21 oltre IVA, di cui € 8.128,04 oneri della sicurezza ed € 53.140,26 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- Modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C del Codice dei Contratti tramite procedura negoziata senza bando, da condursi attraverso strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati prioritariamente a quelli in possesso dei seguenti criteri:
 - certificato parità di genere;
 - fatturato della ditta;
 - personale in organico della ditta;
 - vicinanza fornitori per reperimento materiale;
 - vicinanza alla discarica per smaltimento rifiuti;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura, a questo atto allegata e cui si rinvia;

SPECIFICATO che:

- l'appalto in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, con il

criterio del minor prezzo, in base a quello posto a base di gara;

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: "EDILIZIA", nelle lavorazioni del presente capitolato non sono ricomprese lavorazioni che possano presupporre "Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" come individuate nel comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012;
- la durata contrattuale dei lavori è fissata in giorni 98 naturali con conclusione con affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;
- la direzione dei lavori è affidata, con Determinazione dirigenziale n. 323 del 07/04/2025, alla società di ingegneria EUROINGENERIN SRL;
- Il CIG verrà assunto in sede di espletamento gara;
- il codice ATECO è il seguente: 41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
- l'importo presunto del costo della manodopera non soggetti a ribasso relativo al presente appalto è pari ad € 53.140,26 oltre IVA, come da relativo PROGETTO ESECUTIVO".
- l'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA categoria prevalente OG1 – classifica I ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice e dell'art. 2 del richiamato Allegato II.12. stante la previsione di cui all'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice.
- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
- l'operatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio pari o superiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.
- il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi.

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le

stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

DATO ATTO CHE:

- che secondo l'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023;
- la lett. a) dell'art. 8 del D.L. 76/2020 prevede che per le gare finanziate con i fondi del PNRR è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- che tale deroga, letta in connessione con l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, determina per le gare finanziate con i fondi del PNRR la seguente possibilità: poiché la consegna in via d'urgenza è consentita prima della verifica dei requisiti, ne consegue che essa può avvenire non solo prima della stipula del contratto, ma anche prima che l'aggiudicazione divenga efficace;

RITENUTO di approvare i seguenti atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Lettera di invito,
- Capitolato speciale d'appalto,
- Disciplinare di gara,
- Attestazione Sopralluogo,
- Modelli Documentazione Amministrativa:
 - Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
 - Modello B – Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - Modello C - Patto di Integrità
 - Ricevuta di pagamento ANAC
- Modello Offerta economica:
 - Modello D – Offerta economica.

CONSIDERATO CHE da verifica degli atti di gara non risulta necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non sussistono rischi derivanti dall'interazione tra più imprese (committente/appaltatori) nello stesso luogo di lavoro;

CONSIDERATO che l'Amministrazione in ragione dei tempi ristretti per l'espletamento della procedura di gara e della necessità di avviare i lavori nel più breve tempo possibile, ritiene necessario, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 36/2023, fissare l'importo della garanzia provvisoria nella misura del 1%

dell'importo complessivo dell'appalto, pari ad € **1.881,51**, misura ritenuta proporzionata e idonea a garantire adeguatamente l'espletamento della presente procedura;

PRECISATO che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 10% dell'importo contrattuale determinando un importo di € **18.815,12**;

DATO ATTO che:

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'affidamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241, rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto approvato ed è destinato a realizzare le attività, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico;
- l'affidamento è subordinato alla previa conferma del preventivo e trasmissione della documentazione necessaria;
- l'affidamento in parola è subordinato all'ottemperanza degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;
- che ai sensi del comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, si stabilisce quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- che si intende avvalersi della procedura negoziata senza bando considerata l'urgenza di raggiungimento del target e relativo cronoprogramma previsto da progetto 1.2 PNRR, ai sensi del comma 3 dell'art 48 "*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PN*" del D.L. n. 77/2021, specificatamente in riferimento alle azioni previste dall'avviso 1_2022 PNRR Linea di Investimento 1.2 - Azione B "Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza" - Attività B2. Rivalutazione delle condizioni abitative e B3. Adattamento e dotazione delle abitazioni;
- l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura sarà effettuata dal RUP, tenendo conto dell'affidabilità e professionalità dei concorrenti oltre all'immediata disponibilità ad eseguire gli interventi previsti dal progetto esecutivo attraverso il sistema telematico TRASPARE;

CONSIDERATO che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione, nonché del principio europeo di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do no significant Harm – DNSH" come risulta dalla Relazione tecnica sul rispetto del principio DNSH;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 610 del 19 dicembre 2023, con la quale sono stati definiti i contributi da versare a carico delle stazioni appaltanti in relazione all'importo posto a base di gara e verificato che per l'appalto di che trattasi ammontano ad € 250,00;

RITENUTO di dover procedere all'imputazione della somma riferita all'importo lavori pari ad € **188.151,21**, più IVA in misura del 10%, determinando un importo totale di € **206.966,33** e al contributo ANAC pari ad € **250,00**;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

ATTESTATO che il Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, in qualità di RUP della presente procedura non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- la L. n. 108/2021;
- il d.lgs. n. 36/2023;
- le Linee guida n. 1 e 3 dell'ANAC;
- il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di Contabilità comunale;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa che qui si intende interamente riportata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. **DI PROCEDERE** per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'avvio della procedura negoziata dell'appalto dei lavori relativi a: "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DESTINATI AL PROGETTO PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP I64H22000360006;
3. **DI APPROVARE** gli atti di gara rimessi in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito elencati:
 - Lettera di invito,
 - Capitolato speciale d'appalto,
 - Disciplinare di gara,
 - Attestazione Sopralluogo,
 - Modelli Documentazione Amministrativa:
 - Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
 - Modello B – Modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 - Modello C - Patto di Integrità
 - Ricevuta di pagamento ANAC
 - Modello Offerta economica: Modello D – Offerta economica.
4. **DI DARE ATTO** che saranno individuati n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c del Dlgs 36/2023, tramite il portale telematico di negoziazione TRASPARE;
5. **DI CONFERMARE** che ai sensi dell'art 35 comma 2 lettera b, l'elenco dei soggetti partecipanti e di quelli invitati rimarrà secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
6. **DI APPROVARE** quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - ✓ Fine del contratto e relativo oggetto: "PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU- CUP I64H22000360006 – DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTO IMMOBILI INDIVIDUATI"
 - ✓ Importo stimato del contratto: € 188.151,21 oltre IVA, di cui € 8.128,04 oneri della sicurezza ed €

53.140,26 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

- ✓ Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- ✓ Modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C del Codice dei Contratti tramite procedura negoziata senza bando, da condursi attraverso strumento telematico di negoziazione, previa consultazione di almeno cinque operatori, individuati prioritariamente a quelli in possesso dei seguenti criteri:
 - certificato parità di genere;
 - fatturato della ditta;
 - personale in organico della ditta;
 - vicinanza fornitori per reperimento materiale;
 - vicinanza alla discarica per smaltimento rifiuti;
- ✓ l'appalto in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara e l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta economicamente vantaggiosa;
- ✓ Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura, a questo atto allegata e cui si rinvia;
- ✓ ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: "EDILIZIA",
- ✓ la durata contrattuale dei lavori è fissata in giorni 98 naturali con conclusione con affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;

7. **DI DARE ATTO** che l'impegno di spesa effettivo a favore della Ditta che risulterà aggiudicataria, nella misura effettivamente determinata a seguito dell'aggiudicazione, verrà assunto con successiva determinazione, precisandosi sin da ora che i capitoli di spesa del Bilancio di Previsione vigente presenta sufficiente disponibilità perché si possa far fronte ai pagamenti conseguenti all'aggiudicazione di che trattasi e che per gli esercizi ulteriori si procederà come da normativa vigente;
8. **DI DARE ATTO** che il RUP del Progetto relativo al presente provvedimento è la Dott.ssa Monica Fiori, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto sociosanitario RM 5.1;
9. **DI DARE ATTO** che con D.D. n. 177 del 26.02.2025 è stato nominato in qualità di supporto tecnico al RUP l'Arch. Diego Apa;
10. **DI DARE ATTO** che con D.D. n. 323 del 07.04.2025 è stata incaricata la società Euroingenerin SRL per servizi tecnici di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, inclusa la vulnerabilità sismica completa di prove strutturali, geologiche per il progetto PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 –

LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’, e pertanto che sono stati nominati in qualità di Progettista l’Ing. Marco Castellani e in qualità di Direttore dei Lavori l’Arch. Mauro La Mendola;

11. DI STABILIRE che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola proposta valida, purché ritenuta idonea dalla Commissione;

12. DI DARE ATTO che:

- ✓ questo Comune ha adottato il protocollo di legalità/patto di integrità;
- ✓ all’interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente riportato che la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011;
- ✓ all’interno bando di gara dovrà essere chiaramente l’obbligo per l’operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

13. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 50, comma 2-bis del Codice l’avviso dell’avvio della procedura di cui al presente atto sarà pubblicata sul profilo del committente;

14. DI STABILIRE che il requisito di qualificazione per partecipare alla procedura di gara risulta essere il seguente:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Sub appaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	I	si	€188.151,21 (importo complessivo incluso oneri sicurezza)	100	prevalente	SI
totale				€ 188.151,21	100 %		

15. DI DARE ATTO che l’importo di € 206966,33 trova copertura finanziaria a seguito di ammissione con decreto ministeriale n. 98 del 9 maggio 2022 del Comune di Monterotondo al finanziamento per il progetto: “PNRR Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale”, -

- 16. DI IMPUTARE** la somma totale di € 206.966,33 IVA inclusa, sul capitolo 8110.00 RR.PP/2023 sull’impegno contabile di spesa n. 414-0/2023 codice SIOPE 2.03.01.01.001 – che successivamente sarà definito il creditore a seguito di espletamento procedura di gara;
- 17. DI PROVVEDERE** all’imputazione di € 250,00 in favore di ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione C.F. 97584460584, sul capitolo della spesa 811000/2023, impegno contabile codice 414-0/2023, 2.03.01.01.001 SIOPE;
- 18. DI DARE ATTO** che le somme sono state interamente accertate sul correlato capitolo dell’entrata n. 1434.00 n. accertamento 94-0/2023 del 14/02/2023;
- 19. DI INDIVIDUARE**, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all’art. 7 del Dlgs n.36/2023, i seguenti responsabili di procedimento:
- per la fase di programmazione la Dott.ssa Monica Fiori, in qualità di RUP nominata con Determinazione Dirigenziale N. 744 Del 15/09/2025;
 - per la fase di programmazione l’architetto Diego Ap, in qualità di supporto al RUP nominato con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 26.02.2025;
 - per la fase di progettazione il Dott. Ing. Marco Castellani e per la fase di esecuzione e direzione lavori l’Arch. Mauro La Mendola, in qualità di Direttore Tecnico così come indicati a seguito di presentazione dello studio di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione a seguito di affidamento alla società Euroinginerin SRL con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 07.04.2025;
- 20. DI DEMANDARE** al RUP:
- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 9, del Dlgs n. 36/2023;
- 21. DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente per territorio, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60

giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

- 22. DI RISERVARE** alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Gare e Appalti", senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.
- 23. DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Monica Fiori;
- 24. DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 25. DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
- 26. DI DARE ATTO** che, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse del Responsabile del presente Procedimento dott.ssa Monica Fiori;
- 27. DI DARE ATTO**, inoltre che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 28. DI PUBBLICARE** la presente determinazione:
- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente >Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1,

comma 32, della legge n. 190/2012;

c) nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013.

La Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1

Dott.ssa Monica Fiori

29. DI DARE ATTO che il Dirigente del Dipartimento dei Servizi alla Persona Dott.ssa Manuela Colacchi autorizza la dott.ssa Monica Fiori, in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1 con funzioni dirigenziale giusto Decreto Sindacale n. 68 del 10/10/2025, all’utilizzo delle somme sul capitolo 8110.00 RR.PP/2023 sull’impegno contabile di spesa n. 414-0/2023 codice SIOPE 2.03.01.01.001, nelle more dell’assegnazione alla medesima di residui passivi di competenza dell’Ufficio di Piano del distretto 5.1;

La Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona

Dott.ssa Manuela Colacchi

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1474 del 19/12/2025, ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

**IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MARCO MONTANARI in data 29/12/2025
Monica Fiori in data 29/12/2025
MANUELA COLACCHI in data 29/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1474**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DECISIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LAFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONI/ADEGUAMENTO IMMOBILI DEDICATI AL PROGETTO FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE, - LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA FINANZIATO - CUP I64H22000360006**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **30/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 30/12/2025